

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1312

5 de junio de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para crear la “Ley del Registro Digital de Estaciones de Combustible”, a fin de institucionalizar y modernizar el registro electrónico de detallistas de combustible administrado por el Departamento de Asuntos del Consumidor; disponer información pública mínima sobre precios y cumplimiento; establecer deberes, confidencialidad, mecanismos de corrección, penalidades; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La disponibilidad de información oficial, confiable y actualizada sobre el mercado de combustibles es una herramienta indispensable para proteger al consumidor, fortalecer la fiscalización gubernamental y brindar certeza a los comerciantes que operan conforme a derecho. En Puerto Rico, la venta al detal de gasolina, diésel y otros combustibles líquidos incide directamente sobre la transportación, la actividad económica, la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento cotidiano de las comunidades. Por ello, la información básica sobre estaciones de combustible, precios reportados y cumplimiento regulatorio debe manejarse mediante mecanismos modernos, uniformes y accesibles.

El Departamento de Asuntos del Consumidor tiene una función central en la supervisión de precios, la protección de los consumidores y la fiscalización de prácticas comerciales relacionadas con la venta de combustibles. En años recientes, la agencia ha desarrollado mecanismos administrativos para requerir información a detallistas,

recopilar datos de precios y mantener registros electrónicos relacionados con la industria. Esos esfuerzos constituyen una base importante para la modernización del mercado, pero requieren continuidad legal, parámetros mínimos y una estructura uniforme que no dependa exclusivamente de órdenes administrativas o determinaciones internas susceptibles a cambios futuros.

La experiencia administrativa demuestra que los registros creados únicamente por orden o práctica interna pueden perder efectividad por cambios de administración, variaciones en prioridades institucionales, limitaciones tecnológicas, falta de actualización o ausencia de deberes estatutarios claros. Por tal razón, esta Ley eleva a rango estatutario el Registro Digital de Estaciones de Combustible, tomando como punto de partida los esfuerzos administrativos existentes en DACO y dotándolos de permanencia, dirección normativa y salvaguardas adecuadas.

Esta medida no crea una carga innecesaria ni duplica funciones de la agencia. Su propósito es consolidar y ordenar información que ya resulta necesaria para la fiscalización de precios, la orientación al consumidor y la supervisión de cumplimiento. El Registro Digital permitirá que DACO mantenga información básica de las estaciones de combustible que operan en Puerto Rico, incluyendo su ubicación, tipos de combustible ofrecidos, precios reportados, fecha de actualización y estatus general de inspección o aprobación de surtidores, según la información validada por la agencia.

La transparencia que se persigue mediante esta Ley no implica divulgar información comercial sensitiva. Los secretos de negocio, contratos privados, márgenes de ganancia, información financiera no pública, datos personales protegidos e información propietaria deberán mantenerse confidenciales conforme al ordenamiento jurídico aplicable. El propósito principal será divulgar información mínima útil para el consumidor y para la fiscalización pública, sin menoscabar derechos legítimos de los comerciantes ni convertir la plataforma en un mecanismo de exposición indebida de datos privados.

El Registro Digital también beneficia al detallista cumplidor. Cuando la información oficial es incompleta, está dispersa o no puede verificarse fácilmente, el comerciante puede quedar expuesto a percepciones incorrectas sobre su operación. Una plataforma

administrada por DACO permite distinguir entre incumplimientos reales y situaciones en trámite, como solicitudes oportunas de inspección, prórrogas provisionales, actualizaciones pendientes o correcciones de datos. De esa forma, el sistema no solo orienta al consumidor, sino que protege la reputación comercial de quienes cumplen con las exigencias aplicables.

La medida autoriza, además, el uso de mecanismos digitales de verificación, tales como códigos QR, números de validación o enlaces electrónicos, para que el consumidor pueda confirmar información pública directamente desde la estación o mediante el portal oficial de DACO. Esta herramienta debe implantarse de forma gradual y razonable, tomando en consideración la capacidad operacional de la agencia y la realidad de pequeños detallistas, particularmente aquellos ubicados en municipios con acceso limitado a combustible.

La política pública que inspira esta Ley es clara: Puerto Rico debe contar con un registro digital permanente, confiable y fiscalizable de estaciones de combustible, que permita orientar al consumidor, fortalecer la supervisión de precios, apoyar al comerciante cumplidor y promover mayor confianza pública en una industria esencial. La modernización regulatoria debe servir para simplificar información, reducir incertidumbre y mejorar la capacidad del Estado para actuar sobre datos oficiales y verificables.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario crear un marco legal para institucionalizar el Registro Digital de Estaciones de Combustible, bajo la administración de DACO, con parámetros mínimos de información, mecanismos de corrección, protección de confidencialidad, deberes claros de actualización y un calendario razonable de implantación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. — Título.

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley del Registro Digital de Estaciones de Combustible”.

Artículo 2. — Política pública.

Se declara política pública del Gobierno de Puerto Rico mantener un registro digital permanente, actualizado y confiable de las estaciones de combustible que operan en Puerto Rico, con el propósito de promover transparencia, facilitar la orientación al consumidor, apoyar el cumplimiento de los detallistas y fortalecer la fiscalización del Departamento de Asuntos del Consumidor.

A esos fines, el Departamento de Asuntos del Consumidor mantendrá, administrará y modernizará el Registro Digital de Estaciones de Combustible, tomando como base el registro electrónico de detallistas de combustible existente o cualquier sistema administrativo análogo que haya sido creado por el Departamento, de manera que dicho mecanismo cuente con permanencia estatutaria, parámetros uniformes y salvaguardas adecuadas de confidencialidad.

Artículo 3. — Términos operacionales.

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

(a) “DACO” o “Departamento” — El Departamento de Asuntos del Consumidor del Gobierno de Puerto Rico.

(b) “Estación de combustible” — Establecimiento comercial dedicado a la venta al detal de gasolina, diésel u otro combustible líquido mediante surtidores.

(c) “Registro Digital” — Plataforma electrónica administrada por DACO para recopilar, organizar, validar y publicar información básica relacionada con estaciones de combustible en Puerto Rico.

(d) “Perfil digital” — Ficha electrónica pública correspondiente a una estación de combustible registrada, que contiene la información autorizada para divulgación bajo esta Ley.

(e) “Información confidencial” — Información comercial sensitiva, secreto de negocio, dato propietario, información financiera no pública, dato personal o cualquier otra información protegida por ley.

(f) “Mecanismo digital de verificación” — Código QR, número de validación, enlace electrónico o herramienta tecnológica aprobada por DACO para confirmar información pública relacionada con una estación de combustible.

Artículo 4. — Registro Digital; información requerida.

Se eleva a rango de ley y se ordena a DACO mantener, administrar y modernizar el Registro Digital de Estaciones de Combustible.

El Registro Digital tendrá el propósito de centralizar información básica de las estaciones de combustible que operan en Puerto Rico, facilitar la actualización electrónica de datos por parte de los detallistas, publicar información útil para orientación del consumidor, integrar datos públicos sobre precios reportados y estatus general de

1 cumplimiento, reducir duplicidad de trámites administrativos y mejorar la capacidad de
2 fiscalización, análisis y monitoreo de DACO.

3 Todo operador de una estación de combustible deberá mantener actualizada en el
4 Registro Digital la siguiente información mínima:

5 (a) Nombre legal del operador.

6 (b) Nombre comercial de la estación.

7 (c) Dirección física de la estación.

8 (d) Municipio donde ubica la estación.

9 (e) Información de contacto oficial para fines regulatorios.

10 (f) Tipos de combustible ofrecidos.

11 (g) Marca bajo la cual opera, si alguna.

12 (h) Identificación de si la estación opera como abanderada o independiente.

13 (i) Horario ordinario de operación.

14 (j) Número de surtidores operacionales.

15 (k) Precios reportados por tipo de combustible, conforme a los requisitos
16 establecidos por DACO.

17 (l) Estatus general de inspección o aprobación de surtidores, según información
18 validada por DACO.

19 (m) Cualquier otra información básica que DACO determine mediante
20 reglamento, siempre que sea necesaria para la protección del consumidor, la fiscalización
21 de precios o la administración del Registro Digital.

DACO establecerá mediante reglamento qué información será pública y qué información será confidencial. La información confidencial no será divulgada en el perfil digital de la estación.

Artículo 5. — Perfil digital y mecanismo de verificación.

DACO creará un perfil digital público para cada estación de combustible registrada.

El perfil digital podrá incluir, como mínimo, la siguiente información:

(a) Nombre comercial de la estación.

(b) Dirección física.

(c) Municipio.

(d) Tipos de combustible ofrecidos.

(e) Precios reportados por tipo de combustible.

(f) Fecha y hora de la última actualización de precios.

(g) Estatus general de inspección o aprobación de surtidores.

(h) Avisos oficiales emitidos por DACO relacionados con la estación, cuando proceda.

(i) Fecha de última actualización del perfil.

El perfil digital no incluirá información confidencial, información financiera, contratos privados, márgenes de ganancia, datos personales protegidos, secretos de negocio ni información comercial sensitiva.

DACO podrá implantar un mecanismo digital de verificación para que el consumidor acceda al perfil digital de la estación o confirme información pública de

1 cumplimiento. Dicho mecanismo podrá consistir en un código QR, número de validación,
2 enlace electrónico o cualquier otra herramienta tecnológica aprobada por DACO.

3 Cuando DACO requiera que el mecanismo digital de verificación esté visible en la
4 estación, deberá establecer mediante reglamento la forma, ubicación y contenido mínimo
5 del aviso correspondiente.

6 El mecanismo digital de verificación no sustituirá los sellos físicos, rótulos, avisos
7 o requisitos de divulgación establecidos por otras leyes o reglamentos, salvo que DACO
8 disponga lo contrario conforme a autoridad legal expresa.

9 Artículo 6. — Reporte y actualización de precios.

10 Todo operador de una estación de combustible deberá reportar electrónicamente
11 a DACO los precios de venta al detal de los combustibles que ofrezca, en la forma,
12 frecuencia y método que establezca el Departamento mediante reglamento, orden
13 administrativa o mecanismo electrónico autorizado.

14 DACO podrá utilizar la información de precios para orientar al consumidor,
15 monitorear variaciones de mercado, identificar patrones atípicos, evaluar razonabilidad
16 de precios conforme a su autoridad legal, generar informes agregados y fiscalizar
17 incumplimientos relacionados con rotulación, divulgación de precios o prácticas
18 engañosas.

19 La publicación de precios en el perfil digital deberá indicar la fecha y hora de
20 actualización más reciente.

21 Artículo 7. — Estatus general de inspección o aprobación de surtidores.

DACO integrará al Registro Digital la información pública relacionada con el estatus general de inspección o aprobación de surtidores de cada estación.

La información podrá identificar si los surtidores se encuentran aprobados, pendientes de inspección por solicitud oportuna, bajo prórroga provisional, suspendidos, vencidos sin solicitud oportuna o fuera de servicio.

Cuando la información provenga de un sistema de inspección autorizada, técnico autorizado, reinspección, auditoría o mecanismo de validación digital, DACO podrá integrarla al perfil digital conforme a los protocolos aplicables.

Artículo 8. – Corrección de información.

Cuando un operador de una estación de combustible identifique información incorrecta en su perfil digital, podrá solicitar corrección a DACO mediante el procedimiento electrónico que establezca el Departamento.

DACO deberá evaluar la solicitud y realizar la corrección correspondiente dentro de un término razonable. Cuando la información incorrecta pueda afectar la reputación comercial del operador o inducir a error al consumidor, DACO deberá atender la solicitud de manera prioritaria.

Si la información incorrecta fue sometida por el propio operador, DACO podrá requerir explicación, documentación adicional o medidas correctivas, según corresponda.

Artículo 9. – Deberes de los operadores de estaciones de combustible.

Todo operador de una estación de combustible tendrá los siguientes deberes:

(a) Registrarse en el Registro Digital dentro del término establecido por DACO.

(b) Mantener actualizada la información requerida.

(c) Reportar precios en la forma y frecuencia establecida por DACO.

(d) Corregir información inexacta dentro del término dispuesto por el Departamento.

(e) Conservar evidencia de la información sometida por un término no menor de cinco años.

(f) Notificar cambios materiales en operación, marca, tipos de combustible ofrecidos, cierre temporero prolongado o cierre permanente.

(g) Abstenerse de someter información falsa, engañosa, incompleta o materialmente desactualizada.

(h) Mantener visible el mecanismo digital de verificación, cuando DACO así lo requiera mediante reglamento.

Artículo 10. – Deberes de DACO.

DACO tendrá los siguientes deberes:

(a) Mantener, administrar y modernizar el Registro Digital.

(b) Establecer formularios electrónicos para el registro y actualización de información.

(c) Determinar las categorías de información pública y confidencial.

(d) Validar, cuando corresponda, la información sometida por los operadores.

(e) Mantener disponible al consumidor el perfil digital público de cada estación registrada.

(f) Proteger información confidencial conforme a esta Ley y a las demás leyes aplicables.

(g) Establecer un procedimiento electrónico de corrección de información.

(h) Proveer orientación y asistencia técnica razonable durante la implantación inicial de esta Ley.

(i) Adoptar medidas para que el Registro Digital sea accesible, claro y comprensible para el consumidor.

Artículo 11. — Protección de información confidencial.

DACO no divulgará públicamente información confidencial, incluyendo secretos de negocio, información financiera no pública, márgenes de ganancia, contratos privados, información propietaria, datos personales protegidos o cualquier otra información que deba mantenerse reservada conforme a ley.

La protección de confidencialidad no impedirá que DACO utilice dicha información para fines de fiscalización, auditoría, investigación, procedimiento administrativo, análisis económico, informe agregado o referido a otra agencia con jurisdicción.

Todo informe público generado a partir del Registro Digital deberá presentarse de forma agregada, salvo en cuanto a información pública de cumplimiento correspondiente a una estación específica.

Artículo 12. — Prohibiciones.

Se prohíbe a toda persona natural o jurídica:

(a) Operar una estación de combustible sin registrarse en el Registro Digital dentro del término dispuesto por DACO.

(b) Someter información falsa, engañosa, incompleta o materialmente incorrecta.

(c) Alterar, falsificar, remover o utilizar indebidamente un mecanismo digital de verificación.

(d) Publicar precios distintos a los reportados a DACO cuando ello induzca a error al consumidor.

(e) Negarse injustificadamente a corregir información requerida por DACO.

(f) Utilizar el Registro Digital para aparentar cumplimiento inexistente.

(g) Obstruir una auditoría, investigación o requerimiento de información relacionado con esta Ley.

Artículo 13. – Penalidades administrativas.

DACO podrá imponer las siguientes penalidades administrativas:

(a) A todo operador de una estación de combustible que no se registre en el Registro Digital dentro del término dispuesto por DACO, multa administrativa no menor de quinientos dólares (\$500) ni mayor de dos mil quinientos dólares (\$2,500) por infracción.

(b) A todo operador de una estación de combustible que incumpla con la actualización de información requerida, multa administrativa no menor de doscientos cincuenta dólares (\$250) ni mayor de mil dólares (\$1,000) por infracción.

(c) A toda persona que someta información falsa, engañosa o materialmente incorrecta, multa administrativa no menor de mil dólares (\$1,000) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000) por infracción.

(d) A toda persona que altere, falsifique, remueva o utilice indebidamente un mecanismo digital de verificación, multa administrativa no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500) ni mayor de diez mil dólares (\$10,000) por infracción.

(e) A todo operador de una estación de combustible que publique o mantenga precios que induzcan a error al consumidor, multa administrativa no menor de quinientos dólares (\$500) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000) por infracción, sin perjuicio de cualquier otra penalidad aplicable bajo leyes o reglamentos de protección al consumidor.

(f) A toda persona que obstruya una auditoría, investigación o requerimiento de información relacionado con esta Ley, multa administrativa no menor de mil dólares (\$1,000) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000) por infracción.

Cada día de incumplimiento, cada estación afectada, cada dato falso o cada acto separado podrá constituir una infracción independiente.

DACO podrá emitir advertencias, órdenes de corrección, planes de cumplimiento o términos de subsanación antes de imponer multas, cuando la infracción sea corregible, no exista intención fraudulenta y no se afecte sustancialmente al consumidor.

Artículo 14. — Implantación.

DACO implantará esta Ley conforme al siguiente calendario:

(a) Dentro de los noventa días siguientes a la aprobación de esta Ley, DACO publicará una guía preliminar sobre la información requerida para el Registro Digital.

(b) Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la aprobación de esta Ley, DACO habilitará o actualizará el portal electrónico para el registro de estaciones.

(c) Dentro de los doscientos cuarenta días siguientes a la aprobación de esta Ley, los operadores de estaciones de combustible deberán comenzar el proceso de registro electrónico o actualización de datos, según corresponda.

(d) Dentro de los trescientos sesenta días siguientes a la aprobación de esta Ley, DACO deberá tener operativo el perfil digital público de las estaciones registradas.

Durante el periodo inicial de implantación, DACO deberá proveer orientación y asistencia técnica a los operadores de estaciones de combustible, particularmente a pequeños operadores y estaciones ubicadas en municipios con acceso limitado a combustible.

Artículo 15. – Reglamentación.

DACO adoptará la reglamentación necesaria para implementar esta Ley dentro de un término no mayor de ciento ochenta días contados a partir de su aprobación.

La reglamentación deberá incluir, como mínimo:

(a) Procedimiento de registro electrónico.

(b) Información requerida a los operadores de estaciones de combustible.

(c) Categorías de información pública y confidencial.

(d) Frecuencia y método de actualización de precios.

(e) Diseño del perfil digital de estación.

1 (f) Uso del mecanismo digital de verificación.

2 (g) Procedimiento de corrección de información.

3 (h) Mecanismos de protección de datos confidenciales.

4 (i) Procedimiento de fiscalización y auditoría.

5 (j) Criterios para imposición de penalidades y medidas correctivas.

6 Hasta tanto se apruebe la reglamentación final, DACO podrá emitir órdenes
7 administrativas, cartas circulares o guías provisionales compatibles con esta Ley.

8 Artículo 16. — Cláusula de no menoscabo.

9 Nada de lo dispuesto en esta Ley limitará las facultades de DACO bajo su Ley
10 Orgánica, reglamentos de precios, reglamentos de pesas y medidas, órdenes
11 administrativas o cualquier otra disposición aplicable a la protección del consumidor y
12 fiscalización de la industria de combustibles.

13 Artículo 17. — Separabilidad.

14 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, inciso, artículo o parte
15 de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción,
16 la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley. El
17 efecto de dicha sentencia quedará limitado a la disposición que haya sido anulada o
18 declarada inconstitucional.

19 Artículo 18. — Vigencia.

20 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.